

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัดอาวุโส นั้น อ.ก.พ. กรมที่ดิน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยได้กำหนดองค์ประกอบการคัดเลือกรวม ๑๐๐ คะแนน จำแนกเป็น ๒ องค์ประกอบ คือ ๑) องค์ประกอบด้านอาวุโส (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) ประกอบด้วยระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (๓๐ คะแนน) อัตราเงินเดือนปัจจุบัน (๒๐ คะแนน) วุฒิการศึกษา (๑๐ คะแนน) แยกเป็น ปริญาเอก (๑๐ คะแนน) ปริญาโท (๘ คะแนน) ปริญาตรี (๖ คะแนน) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (๕ คะแนน) และต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (๔ คะแนน) และ ๒) องค์ประกอบด้านความสามารถ (๔๐ คะแนน) โดยกำหนดเป็นการให้คะแนนในภาพรวม ๔๐ คะแนน ตามองค์ประกอบย่อยที่ใช้ประกอบการพิจารณาจำนวน ๔ รายการ ได้แก่ ๑) ความรู้ในหลักวิชาการเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่แต่งตั้ง ๒) ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ดี ๓) ความประพฤติและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และภารกิจของส่วนราชการ และ ๔) ประวัติการรับราชการในการดำรงตำแหน่งสำคัญที่ผ่านมา ผลงานสำคัญที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว เกียรติยศ ชื่อเสียง รวมทั้งประวัติทางวินัย อันเป็นการกำหนดตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ และได้มีการเวียนแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดกรมที่ดินได้ทราบถึงหลักเกณฑ์โดยทั่วกันแล้ว โดยไม่ปรากฏว่ามีการโต้แย้งคัดค้านหลักเกณฑ์ที่กำหนดแต่อย่างใด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัดอาวุโส พร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคลทำหน้าที่คัดเลือกผู้สมัครที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวประกอบด้วยคณะบุคคลรวม ๕ คน ได้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ รองอธิบดี และผู้ตรวจราชการกรม ซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกคนมาเป็นเวลานานนับสิบปี คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาจากฐานข้อมูลบุคคลที่ปรากฏตามเอกสารราชการเป็นหลัก เช่น ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการคัดเลือก เป็นต้น และคณะกรรมการได้มีการประชุมปรึกษากันในการให้คะแนนประเมินผู้สมัครแต่ละรายภายใต้กรอบรายการประเมิน อันเป็นองค์ประกอบย่อยโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นได้ว่ากรรมการทั้ง ๕ คน ให้คะแนนผู้ฟ้องคดีโดยมีอคติ กรณีจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าการพิจารณาให้คะแนนในส่วน องค์ประกอบด้านความสามารถ (๔๐ คะแนน) ไม่เป็นไปตามมติ อ.ก.พ. กรมที่ดิน และหรือ มติ ก.พ. หรือคณะกรรมการดังกล่าวใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบ



เห็นได้จากคะแนนด้านความสามารถ (๔๐ คะแนน) นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ ๓๐.๕๐ คะแนน และผู้ได้รับคัดเลือกลำดับที่ ๔ ลำดับที่ ๕ และลำดับที่ ๗ ตามคำสั่งแต่งตั้งได้ ๓๑.๕๐ คะแนน ๓๒ คะแนน และ ๓๓ คะแนน ตามลำดับ ซึ่งคะแนนดังกล่าวไม่มีความแตกต่างหรือลักลั่นกัน อย่างมีนัยสำคัญที่จะทำให้เห็นได้ว่าการให้คะแนนโดยเลือกปฏิบัติหรือใช้ดุลพินิจในการ ให้คะแนนแก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบแต่อย่างใด

สำหรับคะแนนความสามารถ (๔๐ คะแนน) ตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. กรมที่ดิน และ ก.พ. กำหนดไว้โดยวางกรอบองค์ประกอบย่อยไว้ ๔ รายการ นั้น องค์ประกอบทั้งหมด มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันที่จะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของความสามารถในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนของผู้ถูกประเมินแต่ละคนได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสม ทั้งองค์ประกอบ ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการผู้ประเมินในฐานะผู้บังคับบัญชาและ เคยร่วมงานกับผู้ถูกประเมินมานานนับสิบปีย่อมเคยรู้เห็นในเชิงประจักษ์มาแล้ว และหลาย องค์ประกอบก็มีหลักฐานบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จึงเป็นไปได้ยากที่คณะกรรมการ จะให้คะแนนการประเมินตามอำเภอใจได้ การที่ อ.ก.พ. กรมที่ดิน และ ก.พ. ไม่กำหนดให้ ต้องระบุจำนวนคะแนนแยกออกไปเป็นแต่ละองค์ประกอบย่อย แต่กำหนดให้ประเมิน องค์ประกอบย่อยทั้ง ๔ รายการในภาพรวม ๔๐ คะแนน เพื่อให้คณะกรรมการผู้ประเมินซึ่งก็คือ ผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมินได้มีดุลพินิจในการให้คะแนนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของผู้รับการประเมินแต่ละรายในภาพรวม ได้อย่างแท้จริงยิ่งกว่าการแยกคะแนนความสามารถออกจากกันเด็ดขาดเป็น ๔ ส่วน ซึ่งจะทำให้ คณะกรรมการผู้ประเมินไม่มีดุลพินิจที่จะพิจารณาประเมินในภาพรวมได้ ดังนั้น คำสั่งกรมที่ดิน ที่แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับที่ ๔ ลำดับที่ ๕ และลำดับที่ ๗ ให้ดำรง ตำแหน่งนายช่างรังวัดอาวุโสจึงไม่เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๘/๒๕๕๘)

๖.๒ หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับข้าราชการตำรวจผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กรณีกำหนดให้การแต่งตั้งมีผลนับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่อาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจนั้น นอกจากต้องมีคุณสมบัติในด้านคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนดแล้ว ยังต้องมีความรู้ ความสามารถในการสอนและมีผลงานทางวิชาการโดยได้ผ่านการประเมินตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กำหนด และต้องมีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมิน อันมีลักษณะใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการประเภทอื่นที่ทำหน้าที่ครูผู้สอน หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งการกำหนดตำแหน่งดังกล่าวมีความแตกต่างจากข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่ในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีจึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินให้มีผลนับแต่วันที่ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งมาใช้กับข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่อาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ ประกอบกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่สำนักงาน ก.พ. หรือ กรมเจ้าสังกัดหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอประเมินบุคคลที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ดังนั้น การที่สภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ในส่วนที่กำหนดให้อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจที่ผ่านการประเมินได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยให้มีผลนับแต่วันที่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จึงเป็นการกำหนดแตกต่างจากข้าราชการประเภทอื่นที่ดำรงตำแหน่งในลักษณะเดียวกันอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับข้าราชการผู้ขอรับการประเมิน มติในส่วนดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

สภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แตกต่างไปจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นของผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจ กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยเพิ่มระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจากหลักเกณฑ์เดิมทำให้ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่เคยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์เดิมขาดคุณสมบัติไม่สามารถยื่นเอกสารทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้ นอกจากนี้



คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้กำหนดวันที่มีผลในการแต่งตั้งนับแต่วันที่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งมีคำสั่ง โดยไม่ได้กำหนดให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งรับเรื่องขอประเมิน ดังเช่นที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์เดิม หากมีคำสั่งแต่งตั้งล่าช้าย่อมทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับข้าราชการผู้ขอประเมิน ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ และให้นำมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๙ มาใช้บังคับแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่อาจารย์ในโรงเรียน นายร้อยตำรวจให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนั้น เดิมเป็นไปตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ซึ่งกำหนดให้ถือเอาวันที่ผู้บังคับการกองบังคับการวิชาการ มีคำสั่งรับเรื่องการประเมินเพื่อแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ เป็นวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่า การกำหนดหลักเกณฑ์วันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ไม่เสมอภาคกับกลุ่มข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีได้ทำหน้าที่ด้านวิชาการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่อาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยให้มีผลนับแต่วันที่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่อาจารย์ในโรงเรียน นายร้อยตำรวจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น นอกจากต้องมีคุณสมบัติในด้านคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนดแล้ว ยังต้องมีความรู้ความสามารถในการสอนและมีผลงานทางวิชาการโดยได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กำหนด และต้องมีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอันได้แก่ ตำแหน่งอาจารย์ (สบ.๒) และ (สบ.๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ.๓) และ (สบ.๔) รองศาสตราจารย์ (สบ.๔) และ (สบ.๕) ศาสตราจารย์ (สบ.๕) และ (สบ.๖) โดยเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินอันมีลักษณะใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการที่ทำหน้าที่ครูผู้สอนหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย จากลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นทางวิชาการของข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่อาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจดังกล่าว จึงมีความแตกต่างจากลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมิน ให้มีผลนับแต่วันที่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งสั่งแต่งตั้งมาใช้กับข้าราชการ

ตำรวจที่ทำหน้าที่อาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ ประกอบกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก็ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาเฉพาะ ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะต่าง ๆ ไว้ว่า เมื่อผู้ขอรับการประเมินผ่านการประเมินบุคคลแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือมีและเลื่อนวิทยฐานะที่ขอรับการประเมินได้ไม่ก่อนวันที่สำนักงาน ก.พ. หรือกรมเจ้าสังกัดหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอประเมินบุคคลที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ กำหนดให้ผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จึงเป็นการกำหนดที่แตกต่างจากข้าราชการประเภทอื่นที่ดำรงตำแหน่งในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้การแต่งตั้งมีผลนับแต่วันที่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งมีคำสั่งแต่งตั้ง ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้ กล่าวคือ กรณีผู้ผ่านการประเมินก่อนแต่ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งลงนามในคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกับผู้ผ่านการประเมินภายหลัง หรือมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินภายหลังก่อนผู้ผ่านการประเมินก่อน หรือในกรณีที่ผู้ยื่นขอรับการประเมินพร้อมกัน แต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใช้เวลาในการประเมินแตกต่างกัน ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ในส่วนที่กำหนดให้อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจที่ผ่านการประเมินได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยให้มีผลนับแต่วันที่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเป็นต้นไป จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเนื่องจากมติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสถานะเป็นกฎที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป หากมีการเพิกถอนย้อนหลังไปในวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติ ย่อมมีผลกระทบต่อการแต่งตั้งอาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจที่ได้ดำเนินการตามมติดังกล่าวมาแล้วทั้งหมด และยังเกี่ยวเนื่องไปถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของอาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งที่ผ่านมา ทั้งยังมีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น เพื่อให้การเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกิดความเป็นธรรมแก่กรณี และเกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของทางราชการกับประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี จึงสมควรให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว โดยให้การเพิกถอนมีผลตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลแห่งคำพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา

พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ในส่วนที่กำหนดให้อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจที่ผ่าน



การประเมินได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยให้การเพิกถอนมีผลตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลแห่งคำพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา คำขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๖๗-๑๑๗๒/๒๕๕๘)

๗. การบริหารงานบุคคลอื่นๆ

๗.๑ การสั่งให้ข้าราชการครูออกจากราชการกรณีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

การออกคำสั่งให้ข้าราชการครูออกจากราชการกรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐมาก่อน อันเป็นการขาดคุณสมบัติทั่วไปตามที่กำหนดในมาตรา ๓๐ (๗) หรือ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจออกคำสั่งจะต้องดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ได้ความเป็นที่ยุติก่อนว่าข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายจริงหรือไม่

การที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้น และผลการคาดคะเนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาวินิจฉัยว่าข้าราชการครูเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปเนื่องจากทุจริตในการสอบคัดเลือกและออกคำสั่งให้ออกจากราชการ โดยไม่ได้ค้นหาข้อเท็จจริงที่รับฟังได้เป็นที่ยุติหรือเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ และหรือพยานแวดล้อมกรณีที่มีการกล่าวหาข้าราชการผู้นั้นแต่อย่างใด การออกคำสั่งให้ออกจากราชการดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามคำสั่งผู้อำนวยการโรงเรียนปรางจินนารามารุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับแจ้งจากกรมสอบสวนคดีพิเศษว่า ในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ ๑๓

มกราคม ๒๕๕๖ มีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าการทุจริต ผู้เข้าสอบทั้ง ๓๔๔ ราย (รวมทั้งผู้ฟ้องคดี) น่าจะอยู่ในข่ายกระทำการทุจริตในการสอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงรายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ตามลำดับ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ได้รับแจ้งว่ามีการทุจริตในการสอบ จึงได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงร้องทุกข์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่ได้พิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีภายในเวลาอันสมควร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

โดยในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ พิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและสั่งให้กลับเข้ารับราชการต่อไป แล้วจึงดำเนินการกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงใหม่ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและให้กลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการได้ตามมาตรา ๔๙^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐมาก่อน อันเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป

^{๓๑} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๔๙ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่งตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๔๘ อยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคำสั่งให้ออกจากการนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ



ตามที่กำหนดในมาตรา ๓๐ (๗) หรือ (๑๓)^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ได้ความเป็นที่ยุติก่อนว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการดังกล่าวจริงหรือไม่ เมื่อปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย โดยอ้างอิงจากรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนการสอบของผู้เข้าสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย (ว. ๑๒) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของอนุกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบของผู้เข้าสอบคัดเลือกประจำคณะกรรมการประจำศูนย์ให้คำปรึกษาและติดตามผลการคัดเลือกครูผู้ช่วย และผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สรุปว่ามีการทุจริตในการสอบคัดเลือกครั้งที่ผู้ฟ้องคดีร่วมเข้าสอบอยู่ด้วย โดยอ้างว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบในเชิงสถิติและความน่าจะเป็นแล้วสรุปว่าผลคะแนนการสอบคัดเลือกมีลักษณะผิดปกติ ข้อมูลจึงมีความสอดคล้องกับข้อสงสัยว่าค่าเฉลี่ยของข้อสอบมีการรั่วไหล มีผลกระทำที่ส่อไปในทางไม่สุจริต โดยนำค่าเฉลี่ยไปลอกในห้องสอบอย่างน้อย ๓๔๔ คน รวมผู้ฟ้องคดีซึ่งมีคะแนนสูงมาก และคะแนนของกลุ่มผู้กระทำที่ส่อไปในทางไม่สุจริตมีการแจกแจงความถี่แตกต่างจากกลุ่มปกติอย่างชัดเจน จึงนำเชื่อตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวว่ามีการกระทำทุจริตในการสอบเกิดขึ้นจริง และมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ฟ้องคดีอาจเป็นผู้หนึ่งที่ได้กระทำการทุจริตในการสอบครั้งนี้ด้วย กรณีจะเห็นได้ว่าจากพยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำมาอ้างในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในเชิงสถิติเกี่ยวกับผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้เป็นที่ยุติหรือเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะให้รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลผู้มีพฤติกรรมเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งดังกล่าวแต่อย่างใด และในรายงานดังกล่าวก็สรุปได้แค่เพียงว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ฟ้องคดีอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่ได้กระทำการทุจริตในการ

^{๓๒} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๓๐ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้

๗๗

๗๗

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

๗๗

๗๗

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ



สอบครั้งนั้นด้วยเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเอาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เบื้องต้นและการคาดคะเนดังกล่าว โดยไม่ได้ค้นหาข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์และหรือ พยานแวดล้อมกรณีที่มีการกล่าวหาผู้ฟ้องคดีมาประกอบการพิจารณาให้เป็นที่ยุติและทำให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาจริง มาวินิจฉัยและออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยข้อเท็จจริงเพื่้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจาก ราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ เสียหายต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ต้องถูกให้ออกจากราชการ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นส่วน ราชการต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำการ ในการ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี กลับเข้ารับราชการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป คำสั่งที่ให้ผู้ ฟ้องคดีออกจากราชการในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ จึงยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบนับแต่ วันทำละเมิด คือ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันก่อนวันออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมตามมาตรา ๒๐๖^{๓๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ให้ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ ในช่วงระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๒,๗๔๖.๒๓ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ของต้นเงิน ๘๑,๐๐๐ บาท ไปจนถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ อันเป็นวันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และ

^{๓๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๒ คำสั่งทางปกครองให้มีผลใช้บังคับต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป

คำสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนไขเวลาหรือโดยเหตุอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๖ ในกรณีนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิด



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ คำขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๗/๒๕๕๙ และที่ อบ.๑๔/๒๕๕๙, อบ.๑๙/๒๕๕๙, อบ.๒๐/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๗.๒ การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักบินและตำแหน่งช่างเครื่องบิน

การที่กระทรวงการคลังออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น มีเจตนารมณ์เพื่อต้องการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งหาบุคลากรทดแทนได้ยากให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรต่อไป การกำหนดสิทธิการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำกลุ่มช่างเครื่องบินโดยนำหลักเกณฑ์การมีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงหรือประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยานมากำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง เป็นการให้สิทธิกับลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างเครื่องบินทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้รับสิทธินั้นเหมือนกันมิได้เป็นการกีดกันหรือตัดสิทธิของลูกจ้างแต่อย่างใด

สำหรับกรณีลูกจ้างประจำตำแหน่งนักบิน นั้น เป็นลูกจ้างในกลุ่มสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสียผู้ปฏิบัติราชการและมีอัตราการเข้าออกรุนแรง ลูกจ้างประจำตำแหน่งนักบินและตำแหน่งช่างเครื่องบินมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักและการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน มีสาระสำคัญที่แตกต่างกัน การกำหนดหลักเกณฑ์เงินเพิ่มสำหรับลูกจ้างประจำตำแหน่งนักบินกับตำแหน่งช่างเครื่องบินต่างกัน จึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างเครื่องบิน สังกัดสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติงานประจำฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องบิน โดยได้รับเงินค่าตอบแทนชั่วโมงการบินในอัตราชั่วโมงบินละ ๕๐๐ บาท ต่อมากระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง โดยในส่วนของผู้ปฏิบัติงานทางอากาศตำแหน่งนักบินหรือนักบินผู้ตรวจการบินบนอากาศยานเป็นประจำที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานทางอากาศในฐานะนักบิน

หรือนักบินผู้ตรวจการบิน กำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงบินละ ๕๐๐ บาท เศษของชั่วโมงบินถ้าเกินครึ่งชั่วโมงบิน ให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง ส่วนตำแหน่งช่างอากาศ ช่างเครื่องบิน หรือช่างวิทยุสื่อสารการบินบนอากาศยานเป็นประจำ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานทางอากาศในตำแหน่งช่างอากาศในฐานะช่างอากาศ ช่างเครื่องบินหรือช่างวิทยุสื่อสารการบิน กำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มเป็นรายกรณีดังต่อไปนี้ กรณีมีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุง ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท กรณีมีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงและประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท และกรณีมีประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยานมากกว่าหนึ่งใบ ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ส่วนค่าตอบแทนชั่วโมงบินสำหรับช่างเครื่องบิน กำหนดให้ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท เศษของชั่วโมงบินถ้าเกินครึ่งชั่วโมงบิน ให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง และค่าตอบแทนชั่วโมงบินสำหรับช่างวิทยุสื่อสารการบิน กำหนดให้ชั่วโมงละ ๒๕๐ บาท เศษของชั่วโมงบินถ้าเกินครึ่งชั่วโมงบินให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบสืบมีหนังสือถึงผู้อำนวยการส่วนการบิน ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน สนามบินนครสวรรค์ ดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มของผู้ปฏิบัติงานทางอากาศทุกตำแหน่งให้เท่ากัน และยกเลิกหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ช่างเครื่องบินต้องมีใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุง แต่ไม่มีการสั่งการใด ๆ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบสืบเห็นว่า ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการใช้อากาศยานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ช่างเครื่องบินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตในการซ่อมบำรุง การนำใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงมาบังคับใช้กับช่างเครื่องบินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบสืบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ตำแหน่งนักบินหรือนักบินผู้ตรวจการบินได้รับเงินเพิ่มโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต แต่กำหนดให้ตำแหน่งช่างเครื่องบินที่จะได้รับเงินเพิ่มต้องมีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุง ทั้งที่ตำแหน่งช่างอากาศ ช่างเครื่องบิน หรือช่างวิทยุสื่อสารการบิน เป็นผู้ปฏิบัติงานทางอากาศที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและร่างกายเช่นเดียวกันกับตำแหน่งนักบินหรือนักบินผู้ตรวจการบิน การกระทำดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำฯ เฉพาะส่วนที่เป็นหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มของตำแหน่งช่างเครื่องบิน



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ นั้น มีเจตนารมณ์เพื่อต้องการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งหาบุคลากรทดแทนได้ยากให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรต่อไป โดยนำหลักเกณฑ์การมีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงหรือประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยานมาเป็นเงื่อนไขในการกำหนดเงินเพิ่มเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้แก่ช่างเครื่องบิน ในการนำความรู้ไปเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยาน ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าเดิมมีเจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท ๒ จากกรมการขนส่งทางอากาศ จำนวน ๔๗ คน แต่เมื่อทราบข่าวว่าช่างเครื่องบินได้รับเงินเพิ่มพิเศษ เจ้าหน้าที่จึงไปสอบเพื่อขอใบอนุญาต ทำให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท ๒ เพิ่มขึ้น อันแสดงให้เห็นว่า การนำหลักเกณฑ์เรื่องหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงหรือประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยานมาเป็นเงื่อนไขในการกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ ส่งผลให้ลูกจ้างประจำกลุ่มช่างเครื่องบินได้พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ในสายวิชาชีพของตน เนื่องจากต้องผ่านการอบรมและการทดสอบความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและศักยภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาด้านการบินให้ก้าวหน้า ส่วนลูกจ้างประจำที่ไม่พัฒนาศักยภาพก็ไม่ได้ได้รับผลกระทบจากประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว เพราะยังคงได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๕๐๐ บาท ต่อชั่วโมงบินเช่นเดิม ดังนั้น การนำหลักเกณฑ์การมีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงหรือประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางอากาศตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ มาเป็นเงื่อนไขในการกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำจึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบตามมาตรา ๒๖^{๓๕} และมาตรา ๒๗^{๓๖} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด

^{๓๕-๓๖} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๖ การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้



โดยที่การกำหนดสิทธิการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แบ่งลูกจ้างตามลักษณะงานในหน้าที่ออกเป็น ๓ กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีองค์ประกอบในการกำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า ลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างเครื่องบินที่มีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงและประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยานแต่ละประเภทที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ต้องผ่านการอบรมและการทดสอบความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งช่างเครื่องบิน ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการในกลุ่มตำแหน่งช่างเครื่องบิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงนำหลักเกณฑ์การมีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงหรือประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยานมากำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งช่างเครื่องบิน โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการให้สิทธิกับลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างเครื่องบินทุกคนเสมอกันที่จะได้รับสิทธินั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบหากได้พัฒนาจนมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับลูกจ้างประจำคนอื่น ๆ การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงมิได้เป็นการกีดกันหรือตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบแต่อย่างใด ส่วนลูกจ้างประจำตำแหน่งนักบิน นั้น เป็นลูกจ้างในกลุ่มสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสียผู้ปฏิบัติราชการและมีอัตราการเข้าออกรุนแรง จึงกำหนดให้ลูกจ้างประจำตำแหน่งนักบินได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ลูกจ้างประจำตำแหน่งนักบินและตำแหน่งช่างเครื่องบินมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักและการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน มีสาระสำคัญที่แตกต่างกันไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดหลักเกณฑ์เงินเพิ่มสำหรับลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักบินกับตำแหน่งช่างเครื่องบินต่างกัน จึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ใช่การกำหนดแตกต่างโดยใช้ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง จึงไม่ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคสาม^{๓๗} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง

^{๓๗} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐

ฯลฯ

ฯลฯ

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ดังนั้น ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เฉพาะหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่ม
สำหรับผู้ปฏิบัติงานทางอากาศ ตำแหน่งช่างเครื่องบิน จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง
(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๒/๒๕๕๙)

คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

๑.๑ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยไม่ครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนด

การที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานเทศบาล กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวน จำต้องมีจำนวนอย่างน้อยสามคนนั้น ก็เพื่อเป็นหลักประกันการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านายกเทศมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยระบุให้ข้าราชการสองคนเป็นกรรมการ และอีกหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ กรณีเช่นนี้ต้องถือว่าคำสั่งดังกล่าวแต่งตั้งบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการสอบสวนเพียงสองคนเท่านั้น ซึ่งไม่ครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อันเป็นสาระสำคัญและขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป และเมื่อคำสั่งลงโทษไล่ออกพนักงานเทศบาลออกจากราชการมีผลมาจากการสอบสวนที่ไม่ชอบ คำสั่งลงโทษดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งปลัดเทศบาลระดับ ๖ สังกัดเทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศา (นายกเทศมนตรีตำบลนาหว้าใหญ่ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี ๒ คำสั่ง โดยคำสั่งแรกเป็นคำสั่งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยและประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยได้มีการแต่งตั้ง (๑) นาย พ. ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) เป็นประธานกรรมการ (๒) นาย ม. ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอปทุมราชวงศา เป็นกรรมการและเลขานุการ และ (๓) พันจ่าโท ค. ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๔) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา

แล้วเห็นว่า ควรลงโทษลดชั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑ ขั้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการข้างต้น จึงเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อพิจารณา สำหรับคำสั่งที่สอง เป็นคำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดี กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการและประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยประกอบด้วยบุคคลชุดเดียวกันกับคำสั่งแรก ต่อมา เมื่อพ้นจำโท ค. ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัย โดยให้นาย ว. ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการแทนพ้นจำโท ค. คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา เห็นควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการข้างต้น จึงเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณา ต่อมา คณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการได้ประชุมพิจารณาการดำเนินการทางวินัยรายผู้ฟ้องคดีเห็นควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จึงมีมติให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ คำสั่งที่แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี และให้มีคำสั่งรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อมาตรา ๒๓ วรรคหก^๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้นำความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลด้วย

^๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๒๓

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้นำความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี



โดยอนุโลม ซึ่งมาตรา ๑๕^๒ บัญญัติให้การสอบสวนการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ดังนั้น การสอบสวนและการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่ จึงเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ ซึ่งข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง กำหนดให้การดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีกรณีอื่นมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า... วรรคสี่ กำหนดให้การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน... และข้อ ๓๓ กำหนดว่าในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้แต่งตั้งจำนวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับไม่ต่ำกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา และกรรมการอย่างน้อยอีกสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ วรรคสอง กำหนดว่าในกรณีจำเป็น จะให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นด้วยก็ได้.. ซึ่งจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยของผู้ฟ้องคดีทั้ง ๒ คำสั่ง ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยชุดเดียวกัน โดยมีผู้ทำหน้าที่กรรมการสอบสวนเพียงสองคน คือ นาย พ. เป็นประธานกรรมการ และนาย ม. เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนพันจ่าโท ค. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะเห็นได้ว่า พันจ่าโท ค. มีฐานะเป็นเพียงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการไม่ว่าจะให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีได้ระบุให้เป็นกรรมการสอบสวนด้วย ย่อมทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่มีอำนาจหน้าที่ในอันที่จะทำการสอบสวนได้

^๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๕ การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนชั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด แต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน

อำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในตำแหน่งใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด



นอกจากนี้ เมื่อพ้นจำโท ค. ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนาย ว. เป็นผู้ช่วยเลขานุการแทนพันจำโท ค. แต่ก็มีได้แต่งตั้งให้นาย ว. เป็นกรรมการสอบสวนด้วยแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสองคำสั่ง และคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะกรรมการดำเนินทางวินัย จึงประกอบด้วยกรรมการที่มีอำนาจสอบสวนตามกฎหมายเพียงสองคนเท่านั้น อันเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่มีจำนวนน้อยกว่าสามคน ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยของผู้ฟ้องคดีข้างต้น ไม่ครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดเพื่อเป็นหลักประกันการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา ย่อมทำให้คำสั่งดังกล่าวข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไปตามข้อ ๖๓ ของประกาศข้างต้นที่กำหนดว่า ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ ๓๓ ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเช่นนี้ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง ดังนั้น เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการมีผลมาจากการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ทั้งนี้ ให้การเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวมีผลตามคำพิพากษาเมื่อครบกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คำพิพากษานี้ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษานี้ตามนัยมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเสียใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินกระบวนการสอบสวนทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีเสียใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และออกคำสั่งทางวินัยที่ถูกต้อง โดยให้คำสั่งดังกล่าวมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่คำสั่งฉบับเดิมมีผลบังคับ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๔/๒๕๕๘)

๑.๒ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยผู้ไม่มีอำนาจ

เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่กำหนดตำแหน่งของผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงไว้เป็นการเฉพาะ ก็เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ถูกกล่าวหา



ให้ได้รับความเป็นธรรม และปราศจากการถูกกลั่นแกล้งจากการดำเนินการดังกล่าว เป็นสำคัญ เมื่อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยตำรวจซึ่งมีผลใช้บังคับ ในขณะนั้น ได้กำหนดให้อธิบดีกรมตำรวจหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอำนาจ จากอธิบดีกรมตำรวจเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แก่ข้าราชการตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย การที่ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการตำรวจ ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยที่มิได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมตำรวจ จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นคำสั่งที่ออกโดยผู้ที่ ไม่มีอำนาจและย่อมส่งผลให้การดำเนินการทางวินัยที่อาศัยผลการสอบสวน ของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการตามคดีนี้ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกัน และปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครสวรรค์ ถูกจับกุมดำเนินคดีอาญาในข้อหา ร่วมกันกับสิบตำรวจเอก ก. และสิบตำรวจตรี ณ. ปล้นทรัพย์ผู้อื่น ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี กับพวก และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกับพวก ออกจากราชการไว้ก่อน ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวน พิจารณาแล้วเห็นว่า สิบตำรวจตรี ณ. กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาจริง เห็นควรไล่ออกจากราชการ แต่สำหรับสิบตำรวจเอก ก. และผู้ฟ้องคดีนั้น ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่ากระทำความผิด และยังไม่มี ผลทันท่วงทีในกรณีที่ถูกสอบสวนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นความผิดฐานเกียจคร้าน ละทิ้งหน้าที่ราชการ จึงเห็นควรลงทัณฑ์กักขัง สิบตำรวจเอก ก. และผู้ฟ้องคดี แต่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์พิจารณาแล้วเห็นว่า จากพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีกับพวกร่วมกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อกล่าวหา จึงเห็นควรลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า แม้คดีอาญา พนักงานอัยการจะสั่งไม่ฟ้อง แต่จากการสอบสวนทางวินัย มีหลักฐานเพียงพอเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดี กับพวกกระทำความผิดความข้อกล่าวหา พฤติกรรมและการกระทำได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว

ต่อมา คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ได้มีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการและมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการทางวินัยเพื่อนำไปสู่การลงโทษทางวินัย การที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือพนักงานของรัฐได้กำหนดตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาที่จะเป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงไว้โดยเฉพาะ เป็นกรณีที่แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่า ประสงค์จะกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาในระดับหรือตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่า จะได้รับความเป็นธรรมจากการถูกดำเนินการทางวินัยดังกล่าวโดยไม่ถูกกลั่นแกล้งจากผู้ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งทำให้ปัญหาการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐโดยผู้ที่ไม่ใช่มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลปกครองสูงสุดจะยกขึ้นวินิจฉัย แล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งไปก็ได้ตามข้อ ๘๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ สำหรับกรณีตามคดีนี้ โดยที่มาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๑ ของประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ บัญญัติว่า ในระหว่างที่ยังมิได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ให้นำบทบัญญัติในหมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใช้บังคับแก่เรื่องวินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ และการอุทธรณ์ของข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยวินัยตำรวจ ทั้งนี้ โดยให้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการสามัญประจำกระทรวง เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.ตร. และให้อำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัด เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ตร. จังหวัด และให้อำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี ต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

